

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת  
בועז ביסמוט  
אלי דלל  
טלי גוטליב  
חנוך דב מלביצקי  
ניסים ואטורי  
אברהם בצלאל

פ/25/1454

### הצעת חוק למניעת השתלטות תושבי הרשות הפלסטינית על שטחי C, התשפ"ג–2023

- מטרה 1. חוק זה מטרתו הרתעת פלסטינים מביצוע עבירות בנייה בשטחי C, לרבות פגיעה בשטחים הפתוחים ובאתרי מורשת, וזאת לשם הבטחת האינטרס הלאומי הישראלי בשטחים הללו.
- הגדרות ופרשנות 2. "אזור" – כהגדרתו בסעיף 2 בחוק האזרחות ;  
"בנייה בלתי חוקית" – בנייה שבוצעה ללא מתן היתר כדין ;  
"היתר שהייה" – כהגדרתו בסעיף 8 בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשפ"ב 2022 (להלן – חוק האזרחות).
- איסור מתן היתר 3. לא ייתן מפקד האזור היתר שהייה בישראל לתושב האזור, למעט למטרת טיפול רפואי, באם התושב מתגורר בבית שנבנה בבניה בלתי חוקית או אם ביצע עבירות בנייה בשטחי C. לעבריו בנייה.
- אחריות 4. שר הביטחון אמון על אכיפת חוק זה, ויתקין תקנות לצורך כך בתוך שלושה חודשים מיום קבלת חוק זה.

### דברי הסבר

מידי שנה בונים הפלסטינים בצורה פרועה כ-3,000 מבנים בלתי חוקיים, מרביתם בשטחים פתוחים, באתרי טבע ובאזורים המהווים נזק סביבתי אדיר. הבניה היא נעשית באין מפריע ובניגוד לכללים הבינלאומיים לשמירה על ערכי טבע.

לצד הפגיעה בטבע, הבנייה בלתי חוקית מהווה פגיעה קשה בריבונות הישראלית והיא נעשית בהתאם לתוכנית סדורה וממומנת היטב המכונה תכנית "פיאד". מטרת העל של תכנית זו הינה פגיעה בריבונות הישראלית בשטחי C והשתלטות על שטחים בצורה אגרסיבית ואסטרטגית. הכל מתוך כוונה לייצר רצף

טריטוריאלי פלסטיני ולחלופין למנוע רצף טריטוריאלי ישראלי.

כיום האכיפה כנגד בניה בלתי חוקית זו נעשית באוזלת יד, אם בכלל. שטחי המדינה הפכו להפקר ונדמה כי "אין דין ואין דיין". מטרתו של חוק זה להוות נדבך אכיפתי נוסף שיסכל את ההשתוללות הפלסטינית בביצוע בניה בלתי חוקית ולהרתיע את העבריינים מביצוע עבירות בנייה, שכן אלו שמבצעים עבירה מסוג זה לא יהיו רשאים להיכנס או לעבוד בשטח של מדינת ישראל.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ניר ברקת וקבוצת חברי הכנסת (פ/4018/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/1104/25). הצעת החוק זהה לפ/4018/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)